

【法官后语】

机动车交通事故责任纠纷中，涉及受害人、侵权人、保险公司、鉴定机构、律师、交警、法院等多方主体，同时包含侵权和保险合同两个法律关系。受害人囿于自身能力、时间、精力等因素，往往选择以与保险公司达成调解协议、签署一次性赔偿协议的方式了结纠纷，以期尽快获得全部赔偿款项。此种解决方式具有现实意义，一般情况下，双方达成的协议应当有效。但因受害人系非专业人士，可能对自身伤情等因素存在错误认知，进而作出错误的意思表示，此种情形下，受害人有权请求法院撤销调解协议并主张合理损失。

一、机动车交通事故责任纠纷达成的调解协议能否适用重大误解制度

《中华人民共和国民法典》第一百四十七条规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。该条规定，重大误解制度调整的对象是民事法律行为，包括订立合同的行为和因侵权纠纷引发的民事法律行为。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第十九条第一款规定，行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识行为人就不会作出相应意思表示的，人民法院可以认定为民法典第一百四十七条规定的重大误解。该条未将侵权案件中受害人的伤情列举为错误认识的对象，但本条是不完全列举，其他未尽情形用“等”字兜底。

实际上，在机动车交通事故责任纠纷中，当事人形成合意、签订调解协议，是缔结民事契约的法律行为。调解协议具有民事合同的性质，调解协议签订后，双方的纠纷由原来的侵权之债转化为合同之债，适用重大误解制度并无不妥。

二、构成重大误解应当具备三个要件

1. 受害人存在错误认识。如本案中，徐某在签订调解协议时，未委托有关机构进行鉴定，因此并不清楚自身伤情足以构成伤残，其对赔偿项目、赔偿金额均产生了错误的认识。

2. 受害人如不发生错误认识则不会作出相应的意思表示。受害人在不同的

认识下是否会作出原有的意思表示，依赖于裁判者的主观判断，但判断标准具有客观性，系“按照通常理解”进行判断。“通常理解”应当是社会一般人的理解，而不是个案当事人的理解。当个案当事人的理解不同于社会一般人的理解时，若其主张重大误解，则不能予以支持。本案中，徐某因十级伤残产生的损失为125356元，远超双方在调解协议中约定的总赔偿金额24952元，故调解协议中约定的总赔偿金额不可能包括残疾相关损失，按照通常理解，徐某如不发生错误认识，不可能签署该调解协议，故对调解协议中限制徐某主张残疾相关损失的款项应予撤销。

3. 错误认识具有重大性。一般情况下，法律禁止反言，基于重大误解实施的民事法律行为可撤销是例外情形，但应严格适用。法律规定重大误解制度的目的是保护意思表示人，但法律同时也应当保护善意的相对人，维护合同的严肃性。“重大性”原则是意思表示人和相对人之间表意风险合理分配的界限，目的是平衡双方利益，保障交易公平。本案中，徐某不仅主张了残疾赔偿金、精神损害抚慰金，还要求对医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、交通费进行重新认定，其诉求是撤销整个调解协议。法院撤销调解协议中限制徐某主张残疾相关损失的款项，确认其他条款的法律效力、驳回原告的其他诉求，都是对“重大性”原则的贯彻。

三、重大误解撤销之诉与机动车交通事故责任赔偿之诉能否合并审理

虽然调解协议具有民事合同的性质，但基础法律关系仍为机动车交通事故责任。要确定调解协议是否存在重大误解，必须对原告损失的项目、金额进行实体审查，这就意味着要审理重大误解撤销之诉必须先审理机动车交通事故责任赔偿之诉，若强制要求原告必须先提起撤销之诉，胜诉后才能提起机动车交通事故责任赔偿之诉，则颠倒了顺序，不具备合理性，也不利于提高审判效率，还会增加当事人的诉累。撤销之诉与侵权赔偿之诉之间存在关联，若当事人主张合并审理，则可予以准许。

编写人：江苏省南通市崇川区人民法院 刘鹏飞

交通事故的受害人自身疾病对死亡后果的影响 不属于可以减轻侵权人责任的法定情形

——杨某等诉周某、某财产保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终5181号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 杨某、康某1、康某2

被告(上诉人): 某财产保险公司

被告(被上诉人): 周某

【基本案情】

2022年8月26日，周某驾驶小型普通客车碰撞骑行通过事发路口的康某某。经交警部门认定，周某承担事故主要责任，康某某承担事故次要责任。2022年9月14日，康某某经治疗无效死亡，死亡原因系双侧肺挫伤并坠积性肺炎。经鉴定：康某某符合因交通事故损伤和自身因素(年龄大及冠状粥样硬化性心脏病、肺气肿等基础疾病)共同作用导致心肺功能衰竭而死亡，交通事故损伤与康某某死亡原因之间存在因果关系，参与度为50%。周某驾驶的小型普通客车在某财产保险公司投保交强险和保额300万元的商业三者险，事故发生发生在保险有效期内。

【案件焦点】

在受害人需承担事故次要责任情况下，是否应考虑其自身疾病对死亡后果的参与度。

【法院裁判要旨】

福建省惠安县人民法院经审理认为：康某某虽然自身年龄大并有冠状粥样硬化性心脏病、肺气肿等基础疾病，但没有证据证明该自身疾病会造成其即时死亡或短期内必然死亡的后果，其基础疾病虽对死亡结果的发生有一定影响，但这不是法律意义上的过错，康某某不应因个人体质状况对交通事故导致的死亡存在一定影响而自负责任。康某某因交通事故损伤与死亡原因之间的参与度可以判定周某是否应承担刑事责任及轻重，但不应成为减轻其相应民事责任的依据，某财产保险公司主张按50%参与度计算死亡赔偿金没有依据，法院不予支持。杨某等人因本案交通事故致康某某死亡造成的经济损失，根据相关法律规定认定为861173.83元。周某驾驶的小型普通客车在某财产保险公司投保了交强险和保额300万元的商业三者险，事故发生于保险期间，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款和《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条的规定，原告因事故造成的损失，可先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；仍有不足的，由侵权人赔偿。

福建省惠安县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款，《中华人民共和国保险法》第六十五条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十条第一款、第十四条、第十五条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《福建省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第五十二

条第一款第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

